

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2557/2533

ป.รัชฎากร มาตรา

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ค. โอนที่ดินตามฟ้องทั้งสี่แปลงชำระหนี้โจทก์ โดยที่ดิน 3 แปลงแรกตีใช้หนี้ 2,971,500 บาท ที่ดินแปลงที่ 4 ตีใช้หนี้ 731,000 บาท ซึ่งเป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาที่ดินที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจกำหนดราคาขายที่ดินทั้งสี่แปลงตามราคาที่ดินที่ได้รับจากการขายตามปกติตามราคาในวันที่โอน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 49 ทวิ ค. ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันโอนว่าที่ดิน 3 แปลงแรกตกลงโอนในราคา 4,700,000 บาท และแปลงที่ 4 ตกลงโอนในราคา 2,000,000 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่จึงกำหนดเอาราคาที่ ค. แจ้งเป็นราคา ที่พึงได้รับจากการขายตามปกติตามราคาในวันที่โอนนั้น ซึ่งเป็นการขอด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 49 ทวิแล้ว เพราะราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรด้วยได้กำหนดนั้นไม่เกินจำนวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๖ โจทก์ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๕๖,๒๕๗, ๓๓๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในราคารวม

๒,๙๗๑.๕๐๐ บาทและที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๔๘๔ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ในราคา ๗๓๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาซื้อขาย
กันในท้องตลาดขณะจดทะเบียนรับโอนจากนายคุณวุฒิ จงไฟโรจน์โมฆิต โดยการ
หักกับหนี้ที่นายคุณวุฒิ เป็นหนี้โจทก์อยู่ตามยอดหนี้ในบัญชีกระแสรายวันเลขที่
๘๘๕ โจทก์หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนำส่งทางราชการเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และ
๓๒,๕๐๐ บาท ตามลำดับ ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งให้โจทก์เสียภาษีอีก
๗๔,๐๕๙.๙๘ บาท เงินเพิ่ม ๑๘,๘๘๕.๒๙ บาทรวมเป็นเงิน ๙๒,๙๔๕.๒๗ บาท ตาม
สำเนาหนังสือท้ายฟ้องหมายเลข ๓ โจทก์ชำระเงินตามหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้วได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้
โจทก์เสียภาษีและเงินเพิ่มตามที่เจ้าพนักงานประเมินมีคำสั่งตามสำเนาหนังสือแจ้ง
ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ท้ายฟ้องหมายเลข ๔ โจทก์ไม่เห็นพ้องกับการประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เพราะการเก็บภาษีต้องเก็บจากเงินได้พึงประเมินที่แท้จริงคือตามราคาซื้อขาย การที่
เจ้าพนักงานประเมินถือเอาตามราคาทุนทรัพย์ที่เจ้าพนักงานที่ดินกำหนดเป็นทุน
ทรัพย์เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคือ ๔,๗๐๐,๐๐๐
บาท และ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามลำดับนั้น เป็นการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์
ทุนทรัพย์ที่เจ้าพนักงานที่ดินกำหนดไว้นั้นกำหนดเอาตามวงเงินจำนองที่เคยจด
ทะเบียนไว้ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินของทางราชการ การที่โจทก์จดทะเบียนรับจำนอง
ที่ดินดังกล่าวไว้สูงกว่าราคาจริงก็เพื่อเพิ่มวงเงินกู้สำหรับให้ลูกค้านำเงินไปสร้าง
อาคารและพัฒนาที่ดินให้มีราคาสูงขึ้นในอนาคตเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของลูก
หนี้ แต่ต่อมาปรากฏว่าลูกหนี้ไม่ได้นำเงินกู้อำนาจไปทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงมี
ราคาต่ำกว่าที่เคยจดทะเบียนจำนองไว้โจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้สำหรับที่
ดิน ๓ แปลงแรกตามราคาซื้อขายเป็นค่าภาษีจำนวน ๑๔๙,๐๑๗.๔๐ บาท โจทก์นำส่ง
เพียง ๑๓๐,๐๐๐ บาท ขาดไปจำนวน ๑๙,๐๑๗.๔๐ บาท ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับ

ที่ดินแปลงหลังจำนวน ๑๓,๙๔๔ บาท โจทก์นำส่งจำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท เกินไป ๑๘,๔๕๖ บาท ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือแจ้ง ที่ ชร.๐๐๐๖/๕๒๕ และ ๒/๒๕๒๔ ตามลำดับ ให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๑๑๑,๔๐๑.๒๗ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และเงินเพิ่มรวม ๙๒,๙๔๕.๒๗ บาท ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ จริง เพราะโจทก์หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งไม่ครบ โจทก์และนายคุณวุฒิ จง ไพโรจน์โมษิต แจ้งราคาโอนที่ดินทั้งสองรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในราคา ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงานเจ้าหน้าที่จึง ได้กำหนดราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมตามที่โจทก์และนายคุณวุฒิแจ้ง ไม่ใช่เจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจ กำหนดราคาขายที่ดินนั้นขึ้นเพราะเหตุการโอนอสังหาริมทรัพย์มีค่าตอบแทนต่ำกว่า ที่พึงได้รับจากการขายตามปกติ แต่เป็นการถือเอาราคาทุนทรัพย์ของที่ดินที่โจทก์ และนายคุณวุฒิได้แจ้งตกลงโอนเป็นราคาขายที่พึงได้รับจากการขายตามปกติการ ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินตามหนังสือที่ ชร.๐๐๐๖/๕๒๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๒/๒๕๒๔ กับให้จำเลย คืนเงินแก่โจทก์ ๑๑๑,๔๐๑.๒๗ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบโดยมิได้โต้แย้งกันฟังได้ว่า นาย
คุณวุฒิจงใจโจทก์ โอนที่ดิน น.ส.๓ เลขที่ ๒๕๖, ๒๕๗, ๓๓๖ เนื้อที่รวม ๔ ไร่
๙๘ ตารางวาและ น.ส.๓ เลขที่ ๔๘๔ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา ให้แก่โจทก์
แทนการชำระหนี้โดยที่ดิน ๓ แปลงแรกที่ใช้หนี้ ๒,๙๗๑,๕๐๐ บาท ที่ดินแปลงที่ ๔
ใช้หนี้ ๗๓๑,๐๐๐ บาท โจทก์และนายคุณวุฒิแจ้งราคาโอนหรือแสดงจำนวนทุนทรัพย์
สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมจำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งพนักงานเจ้า
หน้าที่ก็ได้กำหนดราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเป็นเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่โจทก์และนายคุณวุฒิ
แจ้ง โจทก์นำส่งเงินภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน
๑๓๐,๐๐๐ บาท และ ๓๒,๔๐๐ บาท ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งให้
โจทก์ชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอีก ๗๔,๐๕๔.๙๘ บาท กับชำระเงินเพิ่มจำนวน
๑๘,๘๘๕.๒๙ บาทรวมเป็นเงิน ๙๒,๘๔๕.๒๗ บาท เนื่องจากเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า
มิได้คำนวณตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เอกสารหมาย ป.ล.๑ จึงได้
คำนวณใหม่ให้ถูกต้องโดยมิได้กำหนดทุนทรัพย์ขึ้นใหม่ โจทก์ชำระเงินตามหนังสือ
แจ้งนั้นแล้ว ตามเอกสารหมาย จ.๕ และได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ ให้
โจทก์ชำระภาษีและเงินเพิ่มตามคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ที่ดิน ๓ แปลงแรก
ทางราชการได้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไร่ละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ไร่ ส่วนที่เหลือไร่
ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินแปลงที่ ๔ มีราคาประเมินสำหรับทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่ดิน ๓
แปลงแรก จึงมีราคาประเมิน ๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินแปลงที่ ๔ มีราคาประเมิน
๗๓๑,๐๐๐ บาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คำสั่งของเจ้าพนักงาน

ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามฟ้อง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประมวลกฎหมาย มาตรา ๔๙ ทวิ บัญญัติว่า "ในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาที่ยื่นได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นตามปกติ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาที่ยื่นได้รับจากการขายตามปกติ ตามราคาในวันที่โอนนั้น แต่ต้องไม่เกินจำนวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน หรือจำนวนทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ากัน" จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นว่า ถ้าหากมีการโอนสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาที่ยื่นได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นตามปกติแล้วเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาที่ยื่นได้รับจากการขายตามปกติตามราคาในวันที่โอนนั้นได้ คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า การที่นายคุณวุฒิโอนที่ดินตามฟ้องทั้ง ๔ แปลงดีชำระหนี้ให้โจทก์นั้น เป็นการโอนสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาที่ยื่นได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติ โจทก์และจำเลยมิได้แก้อุทธรณ์หรืออุทธรณ์โต้แย้ง ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า การโอนตามฟ้องทั้ง ๔ แปลง เป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาที่ยื่นได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติเมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจกำหนดราคาขายที่ดินทั้ง ๔ แปลงตามฟ้อง ตามราคาที่ยื่นได้รับจากการขายตามปกติตามราคาในวันที่โอนนั้น ซึ่งนายคุณวุฒิก็ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันโอนว่าสำหรับที่ดิน ๓ แปลงแรก ตกลงโอนในราคา ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายเอกสารหมาย จ.๓ และสำหรับที่ดินแปลงที่ ๔ ตกลงโอนในราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายเอกสารหมาย จ.๓ เมื่อนายคุณวุฒิแจ้งโอนในราคาดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงกำหนดเอาราคาที่นาย

คุณวุฒิแจ้งเป็นราคาขายที่ดินที่พึงได้รับจากการขายตามปกติตามราคาในวันที่โอน
นั้น ซึ่งเป็นการชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๙ ทวิ แล้ว เพราะราคาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรด้วยได้กำหนดนั้น ไม่เกิน
จำนวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน ดัง
นั้นในการคำนวณภาษีเงินได้จากการโอนที่ดินทั้ง ๔ แปลงนี้ จึงต้องคำนวณจากราคา
ขาย ๓ แปลงแรก ในราคา ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท และแปลงที่ ๔ ในราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท

พิพากษายืน

(ตัน เวทไว-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนพ กิริติยุติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ